

次のアからオまでの各事例を判例の立場に従って検討し、()内の甲の行為とVの死亡との間に因果関係が認められる場合には1を、認められない場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、深夜、高速道路上で自動車(甲車)を運転中、大型トレーラー(乙車)を運転中の乙とトラブルになり、乙車の進路を妨害した上、追越車線上に乙車を停止させた。甲は、甲車から降り、乙を降車させた上、路上で乙に暴行を加えた後、甲車を運転して立ち去った。乙は、甲が立ち去った後、甲に奪われなかったためにズボンのポケットにエンジンキーを入れていたのを失念し、乙車を追越車線上に停車させたまま、エンジンキーを探していた。甲が立ち去ってから約5分後、後方から自動車を運転してきたVは、乙車を発見するのが遅れて自車を追突させ、Vはそれにより死亡した。(甲が乙車を追越車線上に停止させた行為)
- イ. 甲は、人通りの多い路上でVとけんかになり、Vの顔面を殴打したところ、Vは路上に転倒し、脳震とうを起こして一時的に意識を失った。甲がVを放置して逃走した後、日頃からVに恨みを持っていた乙が通り掛かり、意識を失っているVの腹部を多数回足で蹴ったところ、Vは乙のこの暴行で生じた内臓の出血により死亡した。(甲がVの顔面を殴打して転倒させた行為)
- ウ. 甲は、高速道路のパーキングエリアに駐車中の自動車内で、V女と口論になり、感情が高ぶってV女の顔面を平手で1回殴打した。V女は、腹を立てて一人で帰宅しようと考え、車外に出て、高速道路の本線を横断し、反対車線側に設置された高速バスの停留所に行こうとしたところ、本線上を走行してきた乙運転の自動車にはねられ、全身打撲により死亡した。(甲が車内でV女を殴打した行為)
- エ. 甲は、Vを不法に逮捕した上、自動車後部のトランク内にVを監禁した状態で同車を発進させ、信号待ちのため路上で停車中、居眠り運転をしていた乙が自車を甲の運転する車両に追突させたため、Vは追突による全身打撲により死亡した。(甲が運転中の自動車のトランク内にVを監禁していた行為)
- オ. 甲は、Vの後頭部に割れたビール瓶を突き刺し、Vに重篤な頸部の血管損傷等の傷害を負わせたため、Vは病院に搬送された。Vは、病院で手術を受け、容体が一旦は安定したが、医師からなお予断を許さないから安静を続けるように指示されていたにもかかわらず、医師の指示に従わずに病室内を動き回ったため、当初の傷害の悪化による脳機能障害により死亡した。(甲がVの後頭部をビール瓶で突き刺した行為)

No.31

因果関係

正答率

H23-2

正解

ア 1

イ 2

ウ 2

エ 1

オ 1

70%

本問では、甲の行為後に、被害者ないし第三者の行為が介在した場合における因果関係の存否が問題となっている。

これについて、近時の判例は、生じた結果が被告人の行為による危険が現実化したものと評価できるかどうかによって、因果関係の有無を判断しているとの見方が一般的である。そして、行為後に被害者ないし第三者の行為が介在している場合、次のような枠組みで処理されるとされている。

- (1) 介在する被害者、第三者の行為によって、生じていた結果発生危険を上回る新たな結果発生危険が生じない限り、生じた結果は、被告人の行為による危険が現実化したものと評価でき、因果関係が肯定される。
- (2) 介在する被害者、第三者の行為により、生じていた危険を上回る新たな結果発生危険が生じた場合でも、それが被告人の行為により誘発されたなど、被告人の行為の影響下にある場合には、生じた結果は被告人の行為による危険が現実化したものと評価でき、因果関係が肯定される。

これらに対して、

- (3) 上記(1)(2)に該当しない場合で、当初の行為の影響力が、事実的・規範的側面から因果関係を否定するに足りるほど軽微なものと見ることができるときには、因果関係が否定される場合があり得る、とされる。

これを前提に、各選択肢を検討する。

ア 認められる

最決平 16.10.19 は、本記述と同様の事案において、「夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及びA車を停止させたという被告人の本件過失行為は、それ自体において後続車の追突等による人身事故につながる重大な危険性を有していたというべきである。そして、本件事故は、被告人の上記過失行為の後、Aが、自らエンジンキーをズボンのポケットに入れたことを失念し周囲を捜すなどして、被告人車が本件現場を走り去ってから7、8分後まで、危険な本件現場に自車を停止させ続けたことなど、少なからぬ他人の行動等が介在して発生したものであるが、それらは被告人の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったといえる。そうすると、被告人の過失行為と被害者らの死傷との間には因果関係があるというべきである」としている。本記述では、深夜の高速道路において、追い越し車線に車を停止させるという甲の行為は、後続車の追突等による人身事故につながる重大な危険性を有しているものであり、その後乙やVの行為が介在しているとはいえ、甲の行為によって生じていた結果発生危険を上回る新たな危険が生じたとはいえず、甲の行為の有する危険性が現実化したといえる。これは(1)の類型に該当し、したがって、本記述においては、因果関係は認められる。

イ 認められない

最決平 2.11.20 (百選 I 10 事件、大阪南港事件) は、被告人が第1現場で被害者に暴行を加え(第1暴行)、脳出血を発生させて意識消失状態にして、第2現場に運び放置したところ、被害者は脳出血により死亡したが、生存中、何者かにより角材で頭部を殴打されており(第2暴行)、これは死期を若干早める影響を与えるものであったという事案において、「犯人の暴行により被害者死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害の死亡との間の因果関係を肯定することができ」として因果

関係を肯定しているが、本記述のように、犯人以外の者（乙）による暴行が被害者の死因を形成している場合は本判例の射程外と考えられる。本記述では、Vの死亡は、乙がVの腹部を多数回蹴るという暴行で生じた内臓の出血が死因となっている。この乙の暴行は、Vの直接の死因を形成したものであることから、甲がVの顔面を殴打して転倒させた行為の危険を上回る危険を新たに発生させているといえる（この点で1類型に該当しない）。そして、上記乙の暴行は、乙がたまたま通り掛かり、かつ、乙が日頃からVに恨みを持っていたことから引き起こされたものであり、この間に甲から乙への働き掛け等はされていない。それゆえ、上記乙の暴行は、甲の行為によって誘発されたなど甲の行為の影響でされたものではない（この点で2類型にも該当しない）。よって、Vの死亡は、甲の殴打行為の危険が現実化したものとは評価できない（これは3の類型に該当する）。したがって、本記述においては、因果関係は認められない。

ウ 認められない

最決平15.7.16（百選I13事件）は、数人から長時間にわたり激しい暴行を受け、すきを見て逃走した被害者が、追跡から逃れるために高速道路に侵入し、疾走してきた自動車に衝突・れき過されて死亡した事案において、「被害者は、被告人らから長時間激しくかつ執ような暴行を受け、被告人らに対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさにそのような行動を選択したものと認められ、その行動が、被告人らの暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえない」ため「被害者が高速道路に進入して死亡したのは、被告人らの暴行に起因するものと評価することができる」として因果関係を認めている。本記述では、V女の死亡は、乙運転の自動車にはねられた事故で負った全身打撲が死因となっており、この事故は、反対車線の側に設置された高速バスの停留所へ行くために高速道路の本線を横断する際に発生したものである。このように反対車線へ行くために高速道路の本線を横断することは、高速道路では自動車が高速度で走行するので歩行者がその本線を通過することは極めて危険であることに照らすと、甲の暴行の危険を上回る危険を新たに生じさせている（この点で1類型に該当しない）。また、高速道路の本線を横断することは、甲の暴行に対して立腹した結果であるとはいえ、甲の暴行が顔面を平手で1回だけ殴打したものであって長時間でも執拗でもないことに照らすと、甲の暴行に対する対応として著しく不自然、不相当なものであるから、甲の暴行に起因するものと評価することはできない（この点2類型に該当しない）。よって、Vの死亡は、甲の平手打ちの危険が現実化したものとは評価できない（これは3類型に該当する）。したがって、本記述においては、因果関係は認められない。

エ 認められる

最決平18.3.27（百選I11事件）は、本記述と同様の事案において、判例は、「被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」として因果関係を肯定している。本記述では、Vの死亡は、乙が自動車を甲の車両に追突させた事故で負った全身打撲が死因となっており、この乙による追突は、人を死亡させる危険を有するものではある。他方、甲が停車中の自動車後部のトランク内にVを監禁した行為も、追突等の交通事故により死傷の結果を生じさせる現実的な危険の高い行為である。そうすると、上記乙の追突行為は、甲の監禁行為により生じていた危険そのものを現実化する行為であるから、監禁行為によって生じていた死傷の危険を上回る新たな結果発生危険を生じさせるものではない。よって、本記述は、1類型に該当する。したがって、本記述においては、因果関係は認められる。

オ 認められる

最決平 16.2.17 は、本記述と同様の事案において、「被告人らの行為により被害者の受けた前記の傷害は、それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、上記のように被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、被告人らの暴行による傷害と被害者の死亡との間には因果関係がある」としている。本記述では、Vの死亡は、甲がVの後頸部をビール瓶で突き刺して負わせた傷害が、Vが医師の指示に従わずに安静に努めなかったことで悪化したことによる脳機能障害が死因となっている。このうち、甲がVの後頸部をビール瓶で突き刺した行為は、それ自体が死亡の結果を生じさせる現実的な危険性の高い行為である。また、Vの容態が死亡の可能性がない程度まで回復に至ったわけではなかったことに照らすと、Vが医師の指示に従わずに安静に努めなかったことは、甲の上記行為の危険性が相当程度に残存している状況の下で、その危険の減少をしなかったというにとどまり、残存している危険を変質ないし増幅させたものではない。そうすると、Vが医師の指示に従わずに安静に努めなかったことは、甲の上記行為によって生じていた死亡の危険を上回る危険を新たに生じさせるものではない。よって、本記述は(1)類型に該当する。したがって、本記述においては、因果関係は認められる。